

Договор оказания индивидуальных репетиторских услуг по английскому языку

г. _____ · «__» _____ 20__ г.

Самозанятая Бурцева Мария Витальевна, ИНН 771771016209, применяющая специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», именуемая далее «Исполнитель», с одной стороны, и Заказчик:

_____,
именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику или обучающемуся, указанному Заказчиком, индивидуальные репетиторские и консультационные услуги по английскому языку, направленные на развитие языковых навыков обучающегося, в рамках конкретных заданий (проведение согласованного количества уроков по согласованным темам), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке и на условиях настоящего договора. Каждое задание — это набор уроков, согласованный Сторонами заранее (объём, темы, расписание).

1.2. Услуги могут включать индивидуальные занятия, диагностику уровня, подбор учебного маршрута, объяснение материала, проверку заданий, обратную связь, подготовку к экзаменам и работу с учебными материалами. Услуги не сопровождаются выдачей документа об образовании, квалификации или прохождении государственной итоговой аттестации.

1.3. Занятия могут проводиться очно только при взаимном согласии Сторон либо дистанционно с использованием онлайн-платформы ProgressMe, Edvibe или иной, согласованной Сторонами, кабинета ученика и сервисов видеосвязи.

Продолжительность одного занятия составляет 60 или 90 минут в зависимости от выбранного формата.

1.4. Если услуги оказываются несовершеннолетнему обучающемуся, Заказчик подтверждает, что является его законным представителем либо действует с согласия законного представителя и вправе заключить настоящий договор в интересах обучающегося.

1.5. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем лично, без привлечения третьих лиц.

1.6. Стоимость услуг по настоящему договору включает налог на профессиональный доход (НПД), который Исполнитель уплачивает

самостоятельно. Исполнитель является плательщиком НПД на дату заключения договора.

1.7. В случае утраты Исполнителем статуса плательщика налога на профессиональный доход, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таком обстоятельстве в течение 3 (трёх) календарных дней с момента утраты статуса.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязуется: проводить занятия в соответствии с согласованным графиком; предоставлять материалы и методические рекомендации в рамках согласованного учебного маршрута; своевременно информировать Заказчика об изменениях в расписании; добросовестно оказывать услуги, давать объяснения и обратную связь; информировать Заказчика о ходе работы и результатах обучения по запросу; сохранять конфиденциальность персональных данных Заказчика и обучающегося.

2.2. Исполнитель вправе: согласовывать расписание занятий с учётом своей рабочей загрузки; переносить занятия по уважительным причинам, уведомив Заказчика не менее чем за 12 часов, если иное не согласовано Сторонами; не проводить занятие при отсутствии оплаты за соответствующий абонемент или занятие; прекратить оказание услуг при систематическом нарушении Заказчиком условий оплаты или посещаемости с предварительным уведомлением.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе: получать информацию о ходе и результатах обучения; согласовывать удобное время занятий в рамках расписания Исполнителя; расторгнуть договор по письменному уведомлению Исполнителя в порядке, установленном настоящим договором.

3.2. Заказчик обязуется: своевременно вносить оплату за услуги; обеспечивать присутствие обучающегося на занятиях; обеспечить техническую возможность участия обучающегося в дистанционном занятии; уведомлять Исполнителя о невозможности присутствия на занятии не позднее чем за 12 часов до его начала; использовать переданные материалы только для личного обучения обучающегося.

4. Абонемент, оплата и условия проведения занятий

4.1. Услуги оплачиваются в форме предоплаты за абонемент (пакет занятий). Абонементом считается предварительная оплата согласованного количества занятий, оказываемых Исполнителем в согласованные Сторонами сроки, даты и формат.

4.2. Стоимость занятия и параметры абонемена определяются Сторонами индивидуально и фиксируются в Приложении 1 «Параметры абонемена» к настоящему договору. Параметры включают: формат и продолжительность занятия, стоимость одного занятия, количество занятий в абонементе, итоговую стоимость и срок действия.

4.3. Действующие расценки на разные форматы занятий публикуются на сайте Исполнителя и могут пересматриваться при заключении нового абонемена. О планируемом изменении стоимости Заказчик уведомляется заблаговременно через мессенджеры или иные согласованные каналы связи; ранее заключённые абонементы исполняются по согласованной цене.

4.4. Абонемент рассчитывается исходя из стандартных четырёх недель в календарном месяце. Если в месяце фактически содержится пять учебных недель, стоимость дополнительных занятий рассчитывается отдельно исходя из фактического количества занятий по календарю.

4.5. Оплата абонемена производится единовременно в полном объёме либо в два этапа, если это отдельно согласовано Сторонами. При оплате в два этапа сроки платежей фиксируются письменно.

4.6. Минимальный абонемент — 4 занятия. Оплата вносится не позднее чем за 24 часа до первого занятия абонемена, если Стороны письменно не согласовали иной срок.

4.6.1. Абонемент действует в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты первого занятия по абонементу, если Стороны письменно не согласовали иной срок. Неиспользованные занятия по истечении срока действия абонемена переносятся только по письменному согласованию Сторон.

4.7. Оплата производится переводом денежных средств по реквизитам Исполнителя или иным способом, согласованным Сторонами. После получения оплаты Исполнитель формирует чек самозанятого в приложении «Мой налог» и передаёт его Заказчику в электронном виде.

4.8. При опоздании обучающегося занятие не продлевается и завершается в установленное время. Опоздание более чем на 30 минут без предварительного уведомления приравнивается к неявке; занятие считается оказанным и оплачивается в полном объёме.

4.9. Если Заказчик отменяет занятие менее чем за 12 часов до начала, занятие считается оказанным и подлежит оплате в полном объёме, если Стороны письменно не согласовали перенос.

4.10. При уважительных причинах, включая болезнь или обстоятельства непреодолимой силы, и уведомлении не позднее чем за 12 часов до начала

занятия, занятие переносится на другое согласованное Сторонами время. Если перенос объективно невозможен, Стороны отдельно согласуют порядок зачёта или возврата стоимости неоказанного занятия.

4.11. Если занятие отменяется по инициативе Исполнителя, оно переносится на согласованное Сторонами время либо Заказчику возвращается стоимость отменённого занятия. Возврат осуществляется не позднее 3 рабочих дней с момента согласования возврата.

5. Технические обстоятельства

5.1. При дистанционном формате Заказчик обеспечивает техническую возможность участия обучающегося: интернет-соединение, устройство, звук, камеру при необходимости и доступ к согласованной платформе.

5.2. Если технический сбой на стороне Заказчика делает проведение занятия невозможным, такое занятие может быть перенесено только по согласованию Сторон. Технические проблемы на стороне Заказчика сами по себе не продлевают занятие и не являются автоматическим основанием для возврата.

5.3. Если занятие невозможно провести из-за технического сбоя на стороне Исполнителя или используемой Исполнителем платформы, занятие переносится на другое согласованное время либо стоимость занятия возвращается Заказчику.

6. Материалы, авторские права и персональные данные

6.1. Материалы, задания и методические рекомендации предоставляются только для личного обучения обучающегося. Их нельзя публиковать, передавать третьим лицам, размещать в открытом доступе, продавать или выдавать за собственные материалы без письменного согласия Исполнителя.

6.2. Информация Заказчика и обучающегося используется только для организации обучения, диагностики, отчётов, материалов, расписания, оплаты и связи по занятиям. Отдельные согласия на обработку персональных данных для взрослых обучающихся и несовершеннолетних оформляются отдельно (см. для взрослых, для детей). Полное описание обработки — в Политике конфиденциальности.

7. Ответственность сторон и результат

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель отвечает за добросовестное оказание услуг, учебный маршрут, материалы, объяснение, обратную связь и рабочую организацию процесса. При

этом Исполнитель не гарантирует получение конкретного балла, оценки, уровня владения языком, поступления или иного результата, поскольку результат зависит в том числе от регулярности занятий, выполнения заданий, стартового уровня и самостоятельной работы обучающегося.

8. Срок действия, расторжение и возврат

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Договор может быть продлён на следующий учебный период по согласованию Сторон.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть договор, уведомив Исполнителя не менее чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Неиспользованный остаток предоплаты возвращается Заказчику за вычетом стоимости фактически оказанных занятий.

8.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при систематическом нарушении Заказчиком условий оплаты или посещаемости. В этом случае неиспользованный остаток предоплаты возвращается Заказчику за вычетом стоимости фактически оказанных занятий.

8.4. Возврат денежных средств осуществляется не позднее 3 рабочих дней с даты согласования возврата или прекращения действия договора. При возврате Исполнитель корректирует или аннулирует чек самозанятого в порядке, предусмотренном приложением «Мой налог».

9. Коммуникация и порядок решения вопросов

9.1. Рабочие уведомления по настоящему договору могут направляться через Telegram, WhatsApp, электронную почту или иные согласованные Сторонами каналы связи. Сообщение считается полученным, если оно направлено в согласованный канал связи.

9.2. Претензии и существенные вопросы по договору направляются в письменной форме на электронную почту или в иной согласованный канал связи. Стороны стремятся урегулировать спор путём переговоров. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.

9.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель	Заказчик

ФИО	Бурцева Мария Витальевна	ФИО	Охрименко Тимофей Александрович
Статус	Самозанятая, НПД	Паспорт	серия 45 24 № 803508
ИНН	771771016209		, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ
Паспорт	Предоставляется при подписании		_____, дата «12» 05 2025 г., к.п. 770-013
Телефон / мессенджеры	+7 (916) 510-17-92, Telegram, WhatsApp		
E-mail	whitenois@mail.ru		
		Адрес регистрации	Московская обл. Г.Химки, ул.9 мая, д.18А, кв.202
		Телефон / e-mail	+79166221105, timyskcapitan3659@gmail.com

Приложение 1. Параметры абонементов

Текущие расценки (на дату подписания договора)

Формат	Продолжительность	Стоимость
Индивидуально (один на один)	60 минут	3 500 Р / занятие
Парный формат	60 минут	2 500 Р за человека / занятие
Мини-группа (до 4 человек)	60 минут	2 000 Р за человека / занятие
Индивидуально расширенный	90 минут	по согласованию

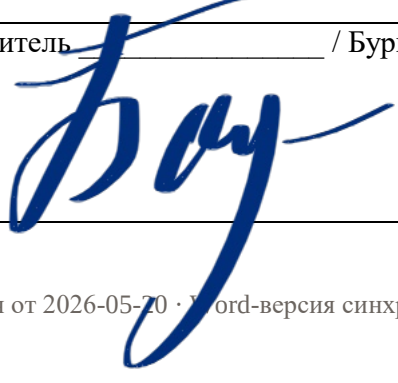
Действующие расценки публикуются на сайте New Generation English в разделе «Программы / Форматы обучения».

Параметры конкретного абонемента (заполняется Сторонами при подписании, все поля — обязательные)

Параметр	Значение
Формат занятия	<u>индивидуально</u> / парно / мини-группа (нужное отметить)
Продолжительность одного занятия	60 минут
Стоимость одного занятия	_____ (_____) рублей
Количество занятий в абонементе	_____ (_____)
Итоговая стоимость абонемента	_____ (_____) рублей
Дата первого занятия	«__» _____ 20__ г.
Срок действия абонемента	с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
Расписание занятий	_____
Платформа	ProgressMe / Edvibe / иная:

--	--

Подписывая настоящее Приложение, Стороны подтверждают согласие со всеми параметрами и обязуются исполнять договор на указанных условиях. Срок действия абонеента — в соответствии с п. 4.6.1 договора (60 календарных дней с даты первого занятия, если иное не согласовано Сторонами).

Исполнитель  / Бурцева М.В.	Заказчик <u>Охрименко Т.А.</u> / 
--	---